

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3694/2532

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย จารุพันธ์ บุณนาค
นาย วัฒนะ กฤษฎี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288, มาตรา 296

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินตามหมายบังคับคดี จะขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีได้เฉพาะในกรณีที่ศาลออกหมายบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 เท่านั้น โจทก์บังคับคดีแก่ที่ดินซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ แม้ว่าการกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้อื่นสิทธิจำนองก็ติดไปด้วย การที่ศาลออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ จึงหาได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใดไม่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมาร้องขอให้งดการบังคับคดีไม่ได้.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ เป็นเงิน 199,502.08 บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม หากจำเลยไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินที่จำเลยจำนองไว้เป็นประกันออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงดังกล่าวประกาศขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึด เนื่องจากศาลแพ่งได้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว ระหว่างผู้ร้องกับจำเลยคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกาพิพากษายืน ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นทรัพย์สินมรดกที่ผู้ร้องเป็นทายาทด้วยผู้หนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสียขอให้มีการสั่งไต่สวนงดการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำร้องไม่ได้อ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิบังคับจำนองหรือการจำนองได้เพิกถอนแล้ว โจทก์ผู้รับจำนองย่อมมีสิทธิบังคับจำนอง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองประกันหนี้โจทก์ไว้ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่อ้างว่ามีส่วนได้เสียอยู่ในที่ดินพิพาท จะร้องขอให้ศาลไต่สวนงดการขายทอดตลาดที่พิพาทได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีจะขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีได้ เฉพาะในกรณีที่ศาลออกหมายบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 เท่านั้นแต่คดีนี้โจทก์บังคับคดีแก่ที่ดินซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้อื่น สิทธิจำนองก็ติดไปด้วย ดังนั้น การที่ศาลออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ จึงหาได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใดไม่ผู้ร้องจึง

จะมาร้องขอให้งดการบังคับคดีไม่ได้ คำพิพากษานี้ที่ผู้ร้องอ้างมาขอเท็จจริงแตกต่างกับคดีนี้นำมาวินิจฉัยเทียบเคียงกับคดีนี้หาได้ไม่

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>